

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 건설공사 발주 세부기준

◇ 제·개정 이유

가. 건설산업기본법 제16조 개정('23.12.29.) 및 시행('24. 1. 1.)으로 공사에
정금액이 4억 3천만원 미만의 소규모 전문공사에 대해서는 종합건설사
업자의 원도급 수주를 한시적으로 제한하도록 하고, 2개 이상의 전문
건설사업자가 종합공사를 공동도급 받을 수 있도록 하는 전문공사 컨
소시업 제도의 시행일을 3년 유예하도록 조정함.

◇ 주요내용

가. 건설산업기본법 제16조제1항제3호에 따라 2개 이상의 전문건설사업자
가 종합공사를 공동도급 받을 수 있도록 하는 시행일을 2024년 1월 1일
에서 3년 연장하여 2027년 1월 1일로 조정됨에 따라 현행 발주 세부기
준을 맞추어 개정(안 제6조제2항)

나. 건설산업기본법 제16조제1항제4호에 따라 종합공사를 시공하는 업종
을 등록한 건설사업자가 전문공사를 도급받을 경우 그 전문공사의
공사예정금액이 4억 3천만원 미만 전문공사에 대한 종합건설사업자
의 원도급 수주를 제한하고 시행일을 2024년 1월 1일에서 3년 연장
하여 2027년 1월 1일로 조정됨에 따라 현행 발주 세부기준을 맞추어
개정(안 제7조제2항, 안 제8조제3항, 제4항)

다. 건설산업기본법 시행령 별표 1의 시설물유지관리업 폐지 시행('24.1.1)
및 「시공능력평가공시 등의 위탁기관 지정 고시」 개정 등 현행 발주
세부기준을 맞추어 개정(안 제9조, 안 제10조제3항)